P U T U S A N
Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: **REKI JASLIANTO;**
Tempat lahir	: Padang;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun/ 26 Oktober 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan/ KTP Jorong Dalam Negeri Kelurahan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Reki Jaslianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reki Jaslianto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Reki Jaslianto membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa Reki Jaslianto pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saksi AIPTU Erginda Sialagan, saksi BRIPKA Ricky Swanda, saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan medan Maimun Kota Medan, lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib Petugas Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mencurigakan lalu saksi BRIPKA Bobby Satria dan Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Ampun (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2130/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Reki Jaslianto tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Reki Jaslianto pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya ditanah kosong atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) bukan tanaman dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Saksi AIPTU Erginda Sialagan, Saksi BRIPKA Ricky Swanda, Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya dan Saksi BRIPTU Bobby Satria Sinaga masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kelurahan Sei Mati Kecamatan medan Maimun Kota Medan , lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan kelokasi tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib Petugas Polisi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi BRIPKA Bobby Satria dan Saksi BRIGADIR Ellys Riki Jaya berpura-pura membeli shabu-shabu dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang sebesar Rp 15.000,00(lima belas ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Ampun (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2130/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03(nol koma nol tiga) gram;

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Reki Jaslianto tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERGINDA SIALLAGAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg.Kesatria Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual belikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICKY SWANDA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg.Kesatria Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual belikan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari orang yang bernama Ampun;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Ampun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saya jual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari orang yang bernama Ampun;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Ampun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saya jual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama **Reki Jaslianto,** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara jual beli adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdakwa ditangkap pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang bernama Ampun sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan hal ini sudah dilakukan oleh terdakwa selama sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika”;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2130/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Reki Jaslianto tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Reki Jaslianto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	**Donald Panggabean, S.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)